

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 22/2530

พนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น

โจทก์

นายวีระ พิทักษ์สกุล

จำเลย

นายวีระ พิทักษ์สกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลอุทธรณ์ ขอให้ศาลฎีกาสั่ง
อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
335 จำคุก 3 ปี ฯลฯ

จำเลยอุทธรณ์ (อันดับ 41)

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า
พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควรให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์
จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง (อันดับ 33,38)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 43)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว ติราคาประกัน 50,000 บาท (อันดับ

6)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างอุทธรณ์ดีราคาเป็นเงิน
หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยในระหว่างอุทธรณ์ดีราคาเป็นเงิน
หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(อำนวยการ อินทฤทธิ-ดำริ ศุภพิโรจน์-สมศักดิ์ จุสวัสดิ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>